

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) <u>উপস্থিতঃ</u> বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ১০০৭৭/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১০২৪২/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১০২৮৩/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১০৬০/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৬/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪১/২০১৬</u> মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১০০৭৭/২০১৬) মোঃ আব্দুস সালাম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১০২৪২/২০১৬) মোছাঃ আলেয়া বেগম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১০২৮৩/২০১৬)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৬০/২০১৬) মোঃ শফিউল আলম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৬/২০১৬) মোঃ মমিনুর রহমান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪১/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ ফারুক হোসাইন ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে। (ফৌজদারী আপীল নং ১০০৭৭/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আবু হানিফ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১০২৪২/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ওলি মিয়া -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১০২৮৩/২০১৬) এ্যাডভোকেট শরীফ আহম্মেদ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৬০/২০) এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৬/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম রহুল বকুল -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪১/২০১৬) এ্যাডভোকেট শাহীন আহমেদ -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১০০৭৭/২০১৬, ১০২৪২/২০১৬, ১২৪৪১/২০১৬)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১০২৮৩/২০১৬) এ্যাডভোকেট এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৬০/২০১৬) এ্যাডভোকেট হাসান এম, এস আজিম, সংগে এ্যাডভোকেট আশফাকুর রহমান এ্যাডভোকেট সুমিত কুমার সরকার এ্যাডভোকেট মিসফাতুল আলম এ্যাডভোকেট শাহরিয়ার শহিদ সাদ -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৬/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>গুনানী তারিখঃ ১৬.১১.২০২২, ২৮.১১.২০২২,</u> <u>৩০.০১.২০২৩, ০৬.০২.২০২৩, ২৯.০৫.২০২৩, এবং রায়</u> <u>প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৬.২০২৩।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> ফৌজদারী আপীল নং ১০০৭৭/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১০২৪২/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১০২৮৩/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১১০৬০/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৬/২০১৬ এবং ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪১/২০১৬ একই রায় ও দন্ডাদেশ থেকে উদ্ধৃত বিধায় অত্র আপীল সমূহ একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হল। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৬/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩১ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, জি,আর মামলা নং ১৮৯/২০১০ ধারা ৪৭৭এ, ৪৬৮ এবং ১০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ আসামী আপীলকরী মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান, মোঃ মমিনুর রহমান এবং মোঃ শফিউল আলমকে দন্ডবিধির ৪৭৭ক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং মোছাঃ আলেয়া বেগমকে দন্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা জরিমানা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় ও The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং আত্মসাৎকৃত ২,৩৯,২০০/- (দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইতশ) টাকা ০৬ (ছয়) জন আসামীর প্রত্যেক হতে সমহারে আদায় পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলসমূহ। অত্র আপীলসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ এর হিসাবধারী মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, স্বামী মোঃ মমিনুল হক নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব বাস্তবে নাই। উক্ত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ফরমে মোছাঃ আলেয়া বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুল মজিদ এর ছবি ব্যবহার করে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ এর হিসাবধারী মোছাঃ আলেয়া বেগম। মোছাঃ আলেয়া বেগম মোছাঃ মনোয়ারা বেগম এর নাম ব্যবহার করে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ থানা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১-এ ০৩.১০.২০০৭ ইং হতে ২৮.০৮.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ১১টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে মোট ৭,২০০/- টাকা ব্যাংকে জমা করে উক্ত ব্যাংকের কর্মচারীগণের সহায়তায় জমা ভাউচারের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার প্রকৃত অংকের পরিবর্তে ভুয়া ভাউচারে উল্লেখিত ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে এবং একটি ক্ষেত্রে ভাউচারের মাধ্যমে কোন টাকা জমা না করেও টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে হিসাবপত্র বিকৃত করে উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ২,৩৯,২০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করিয়াছেন। মোছাঃ আলেয়া বেগম ভুয়া ব্যক্তি মোছাঃ মনোয়ারা বেগম কর্তৃক বর্ণিত সঞ্চয়ী হিসাব থেকে বেয়ারার চেকমূলে প্রদত্ত মোট ৫৭,০০০/- টাকা অগ্রনী ব্যাংক বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর তার নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৩৩৭৪ হতে উত্তোলন করেছেন। মোঃ কামরুল আহসান, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.২০১০ তারিখে এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/দর/৩০/০৯(রংপুর)/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১)/৭৬৬০ তারিখ ১৪.০৫.২০০৯ইং এর নির্দেশ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর এর ই/আর নং ২১/০৯ তারিখ ১৪.০৬.২০০৯ এর অভিযোগ অনুসন্ধানকালে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ২,৩৯,২০০/- (দুইলক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইতশ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করে দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে। মোঃ কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সাজেকা, রংপুর বর্তমানে উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তদন্ত করে তদন্ত অস্ত্রে আসামীগণ দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে তদন্তে প্রমাণ পেয়ে অভিযোগ পত্র নং ০২ তারিখ ০৩.০১.২০১১ দাখিল করেন। অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখে ১-৫ নং আসামীগণের বিরুদ্ধে ধারা ৪০৯/৪২০/৪৬৮/৪৭৭(ক)/১০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় এবং ৬নং আসামী মোছাঃ আলেয়া বেগম এর বিরুদ্ধে ৪০৬/৪৬৮/১০৯ তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন এবং গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে। বিচার সমাপ্তিতে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে আসামীগণ পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। জনাব নরেশ চন্দ্র সরকার, বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামীগণকে বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিলিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামীগণ অত্র আপীলগুলি দায়ের করেন। আপীলকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন, এ্যাডভোকেট মোঃ আবু হানিফ, এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ওলি মিয়া, এ্যাডভোকেট শরীফ আহম্মেদ, এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব এবং এ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম রহুল বকুল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ্যাডভোকেট শাহীন আহমেদ, এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, এ্যাডভোকেট এ.কে.এম আলমগীর পারভেজ ভুইয়া, এ্যাডভোকেট হাসান এস.এম আজিম ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৬/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- -: Judgment :- <i>Prosecution case, in short, is that Md. Sadot Hossain, Assistant General Manager, Rajshahi Krishi Unnayan Bank (hereinafter called RAKUB), Badargonj Branch, Rangpur lodged FIR on 22/10/08 with Badargonj Police Station which was registered as G.D No. 784 dated 23/10/08 and forwarded the same to Anti Corruption Office, District Coordination Office, Rangpur for enquiring into the matter of misappropriation of money. Md. Kamrul Ahsan,</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Deputy Director, Anti Corruption Commission, District Coordination Office, Rangpur conducted preliminary inquiry and finding prima facie of the allegation lodged ejahar on 24/06/10 alleging that holder of savings account no. 7851 Most. Monwara Begum who is wife of Md. Mominul Haque of village Shahapur under Badargonj Police Station, Rangpur was an inexistent person. A photo of accused Most. Aleya Begum was used at the time of opening the account. Accused persons were employees of RAKUB, Badargonj Branch and they deposited 7200/- taka in savings account no. 7851 by 11 deposit vouchers and they collusively created false vouchers in support of deposition of excess money and maintained Savings Deposit Register accordingly and disfigured the amount of money in related papers. They withdrawn 239,700/- taka by cheques issued and signed by accused Most. Aleya Begum on several dates from 30/10/07 to 15/09/08 and misappropriated the same amount of money with abetment of accused Most. Aleya Begurfi. The case was laid with permission given by memo no. Dudak/Bika/Bogra/892 dated 16/06/10 of Anti Corruption Commission, Rajshahi Divisional Office, Bogra.</i> <i>After receiving the ejahar Officer-in-charge of Badargonj Police Station registered Police Station Case No. 31 dated 24/06/10 at 16:05 hours under sections 09/420/467/468/ 471/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. He filled up the FIR Form and sent it to the Anti Corruption Commission for investigation. Thereafter Moha. Mosharaf Hossain, Deputy Director, Anti Corruption Commission, Samannito Zilla Karjalaya (hereinafter called SaZiKa), Pabna Camp Dudak, SaZiKa, Rangpur conducted the investigation and with recommendation of the Head Office, Anti Corruption Commission given by memo no. 24491 dated 29/12/10 he submitted investigation report no. 02 dated 03/01/11 in the form of charge sheet under sections 409/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Charge has been framed under sections 409/420/468/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Sirajul Islam (3) Md. Shafiul Alam (4) Md. Abu Salam (5) Mominur Rahman and under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused Most. Aleya Begum. The charge is read over and explained to the accused to which they plead not guilty and claim to be tried. After closing the trial they are examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure and again they plead not guilty and add that they will not produce any evidence in support of their innocence and will state nothing more.</i> <i>Defence case, as it transpires from the trend of examination-in-cross of the prosecution witnesses, is that the accused do not misappropriate alleged amount of money and that they are implicated falsely in the case and that the preliminary inquiry and investigation of the allegations are not done properly.</i> <u>-:Points for determination:-</u> <i>(1) Has the charge brought against the accused persons been proved undoubtedly?</i> <i>(2) Are the accused persons liable to be convicted and sentenced?</i> <u>-: Findings and Decisions :-</u> <u>Point Nos. (1) and (2):</u> <i>Both the points are taken up together for the convenience of discussion and decision. Prosecution has examined 11 witnesses. Documents produced by prosecution have been marked as exhibit nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. The seized documents have been marked as material exhibit nos. I to LIV.</i> <i>P.W. 1 Md. Kamrul Ahsan has deposed that he enquired into the E.R petition no. 21/09 and he seized 8 items of papers on 03/08/09 produced by Md. Mahfuzur Rahman, Manager, RAKUB, Badargonj Branch, Rangpur and gave the same in custody of him. He found that holder of savings accounnt no. 7851 namely Most. Monwara Begum was an inexistent person and that accused were employees of RAKUB, Badargonj Branch and they collusively misappropriated 239,700 taka from 30/10/07 to 15/09/08 by creating false vouchers and that accused Most. Aleya Begum</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>withdrew 57,000/- taka from the account by 2 cheques using her savings account no. 13374 opened in Agrani Bank, Badargonj Branch. He has marked ejahar, seizure list, jimmanama, letter of permission and report of inquiry as exhibit nos. 1, 2, 3, 4, 5. He has also marked his signaturs put in those papers as exhibit.</i> <i>During examination-in-cross he has replied that he did not obtain expert opinion whether signature in the name of Most. Monawara Begum in the papers of savings account no. 7851 was given by accused Most. Aleya Begum. He adds that names of accused Abu Zaher Ibne Hasan, Sirajul Islam and Shafiul Alam were not mentioned in ejahar lodged by Md. Sadat Hossin. It is stated in the petition dated 22/10/08 filed by Sadat Hossain and in the statement of account holders that money was misappropriated in collusion of accused Mominur Rahman. He reduced into writing the statements of account holders during inquiry who did not mention the names of those 3 accused. It is mentioned at page 10 of the report of inquiry dated 31/01/10 that work of binding of vouchers, entry in the Register and sealing the same was given uopn Mominur Rahman. He recovered false vouchers. He found amount of money written in vouchers and balance of Ledger equal. He found no pen through the amount of money in vouchers. The amount of misappropriated money was withdrawn by 32 cheques. Ledger is maintained in accordance with deposit vouchers. Accused Mominur Rahman identified the account holder of savings account no. 7851 at the time of opening the account. He denied the suggestion to the effect that accused Abu Zaher Ibne Hasan, Sirajul Islam and Shafiul Alam were not involved with the allegation.</i> <i>P.W.1 has replied during cross examination done on behalf of accused Md. Abdus Salam that Abdus Salam was posted as Data Entry Operator and that he joined his office on 01/03/08 and that he did work of voucher entry and posting.</i> <i>The witness has replied during cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that he was a security guard in the Bank and that he did additional works of binding vouchers and maintaining the Register.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>The witness has responded in cross examined on behalf of accused Most. Aleya Begum that account holder of savings account no. 7851 is Most Monwara Begum wife of Md. Mominul Haque and that Monwara Begum has given statement. He has denied the suggestions.</i> <i>P.W. 2 Md Mahfuzur Rahman was the Manager of RAKUB, Badargonj Branch. He deposed that the investigating officer seized some papers on 03/08/09 and gave in his custody. He marked his signatures put in seizure list and jimmanama as exhibit nos. 2(2), 2(3) and 3(2). During examination-in- cross he replied that he had no personal knowledge about the occurrence and that he gave custody of seized documents to the second officer when he was transferred.</i> <i>P.W. 3 Md. Jalal Uddin was an officer of Dudak, Rangpur office and on 03/08/09 documents were seized and given in custody of RAKUB Office, Badargonj in his presence. He signed in the seizure list and in the jimmanama and he marked his signatures as exhibit nos. 2(4) and 3(3). He told in cross examination that the seized documents were not produced in the Court.</i> <i>P.W. 4 Abu Jarjis Ahammad was the second officer in RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some papers were seized in his presence and he signed in the seizure list as witness. He marked his signature as exhibit no. 2(5). During examination-in-cross he is mostly asked about the transaction procedure which he has clarified. He has also said that a cheque of more that 10,000/- taka is passed by second officer and Manager jointly. Vouchers are bound after working hour and 2nd officer signs there. Accused Mominur Rahman was a security guard. Accused Abdus Salam was a probationar Data Entry Operator. A Data Entry Operator processes data signed and verified.</i> <i>P.W. 5 Md. Tobarak Ali Sarker recorded the case in Badargonj Police Station as Officer-in-charge. He was declined to examine in cross.</i> <i>P.W. 6 Md. Saiyad Maksudar Rahman is an officer of RAKUB, Badargonj Branch. He is a witness of seizure list. Defence has declined to examine him in cross.</i> <i>P.W. 7 Amar Pronam Das sent audit report to Dudak</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		office, Rangpur on 04/08/09 by memo no. Prosha-09/2009-10/85. He has said in cross that he has no personal knowledge about the report. P.W.8 Md. Zakiul Alam is the Manager of RAKAB, Badargonj. He has submitted the seized documents and marked as material exhibit nos. 1- XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII. He has also produced copies of Daily Transaction Register, Cash Scrol Book, Deposit Register, Cheques, report and office order which have marked as material exhibit nos. XXXIX- IXL, L1-L86, LI, LII and LIII. He has replied in cross that amount of 7,32,700 taka was deposited by 34 deposit vouchers and there is no pen through in 34 vouchers. Daily Register is maintained by the cashier and the 2nd officer maintains the Scrol Book. Deposit Register is maintained as per office order. The Manager and the 2nd officer will sign in withdrawl of more than 10,000/- taka. There is more than 10,000/- taka in 19 cheques and 2 cheques dated 28/05/08 and 06/07/08 are of 11,000/- and 12,000/- taka respectively but there is no joint signature in these 2 cheques. Savings accouint no. 7851 was opened on 24/10/07. He cannot say whether accused Sirajul Islam and Zahidul Islan were involved in misappropriation of money. Accused Shafiul Alam was involved in the job of opening account. Accused Salam was Data Entry Operator. P.W. 9 Md. Saiful Kabir was the cashier in the bank. He maintained the Daily Transaction Register after receiving money and then sent it to the 2nd officer who entered the transaction in the Cash Scrol Book. He received money against savings account no. 7851 and made entry in the Daily Transaction Register. Subsequently it was found that accused Shafiul Alam and Md. A. Salam posted increased amount of money with false vouchers. Money amounting to 239,700/- taka was misappropriated by showing deposition with false vouchers. Seized 34 vouchers are false. During cross examination he has said that accused Mominur Rahman forged and fabricated his signature. There is no signature of the 2nd officer in vouchers. Among 34 vouchers accused A. Salam created 9 and accused Shafiul Alam created 13 and it could not be detected whose

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>signature were there in the rest vouchers. Ledger is posted checking the deposit vouchers. Night guard Mominul bound vouchers, put seals, obtained signature of the 2nd officer and maintained the Register as additional duties. Accused Sirajul Islam and Abu Zaher are not involved in misappropriation of money. Accused Mominur Rahman executed orders of officers as a night guard. He has denied the suggestion to the effect that accused Shafiul Alam did not do work of posting.</i> <i>P.W. 10 Md. Amirul Islam was posted in zonal office of RAKUB and he was a member of audit team. RAKUB, badargonj Branch was audited and a report was submitted. He has marked the report as material exhibit no. LIV. He has answered during examination-in-cross that account holders did not mention any one's name directly. Amount of deposit vouchers and balance in the Ledger was found correct at the time of audit. Duty of binding the vouchers was on Mominur Rahman. Audit was done from 04/01/09 to 01/02/09 and there was no audit report of the period from 30/10/07 to 15/09/08. Accused Mominur was given the duty of maintaining vouchers.</i> <i>P.W. 11 Moha. Mosharaf Hossain is the investigating officer. He visited the place of occurrence. He seized papers on 27/09/10 from RAKUB, Badargonj Branch and gave in custody of the Manager. He reduced into writing the statements of witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure. It is found that 7,200/- taka was deposited by 11 vouchers from 30/10/07 to 28/08/08 but all the accused collusively posted 2,47,200/- taka increasing the amount deposited in the Savings Ledger. In this way 2,40,000/- was falsely deposited in savings account no. 7851 and 2,39,700/- taka was withdrawn and misappropriated. Duty of posting in the Ledger was given on accused Md. Shafiul Alam and Md. A. Salam. Duty of verification was on accused Md. Sirajul Islam Chowdhury and on Abu Zaher Ibne Hasan. Accused Mominur Rahman performed the duty of binding the vouchers and putting seals therein. Accused persons misappropriated the said amount of money misusing their official powers. So he submitted the charge sheet on 03/01/11 with recommendation of Dudak given by letter no.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		8 dated 29/12/10. He has marked the seizure list and letter no. 8 as exhibit nos. 7 and 8. During cross examination conducted on behalf of accused Aleya Begum he has replied that he seized no cheque used in the act of withdrawing money by Aleya Begum and that he did not examine the signature of Aleya Begum by an expert. He has denied the suggestion to the effect that Aleya Begum is not involved in this case. He has replied in cross examination done on behalf of accused Shafiul Alam and A. Salam that occurrences of this case were committed from 30/10/07 to 28/08/08. He does not know whether accused A. Salam was posted in Badargonj at the said period. A. Salam was a data entry operator and that he performed additional duties of verifying cheques, vouchers, signatures etc by the order of the authority but his main official duty was to make entry of data presented to him. There are false signatures in seized vouchers in the names of bank officers. He does not know whether A. Salam was found innocent in departmental investigation. He added that accused Shafiul was a supervisor and he joined on 27/02/08 and that there are signatures of Shafiul, the cashier and the second officer in some vouchers. He has replied in cross examination done on behalf of accused Ala Zaher Ibne Hasan and Sirajul Islam Chowdhury that names of these 2 accused were not mentioned in the G.D. brought by the Bank Manager. Account holder's signatures are there in disputed 11 vouchers. There are also signatures of the cashier in 11 vouchers. The amount mentioned in deposit vouchers has been posted in the Ledger. The alleged misappropriated money was withdrawn by 32 cheques from account no. 7851. The Manager and the second officer signed jointly in 3 cheques. By the office order accused Mominur Rahman performed act of binding and sealing of vouchers, entry in the register, obtaining signatures of the second officer, supply of goods and that he substituted false vouchers removing originals by dint of doing such duties. Examination-in-cross was declined on behalf of accused Mominur Rahman.

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>At the time of argument hearing learned advocate Shamima Akter Shirin, Special P.P for the prosecution argues that money of the Bank amounting to 239,700/- taka by cheques issued and signed by accused Most. Aleya Begum on several dates from 30/10/07 to 15/09/08 and that accused persons misappropriated the same amount of money with abetment of accused Most. Aleya Begum. It is further argued that except accused Mominur Rahman other accused persons admitted the allegation of misappropriation of money but they tried to shift the charge on the shoulder of Mominur Rahman and that Mominur Rahman was a night guard of the Bank and that other accused persons cannot avoid the responsibility relating to the offence of misappropriation of money.</i> <i>Learned advocate Mr. Mokammel Hossain for accused Most. Aleya Begum submits that prosecution claims this accused as Monowara Begum and that there is a genuine accout of Aleya Begum in the Agrani Bank but signature of her was not experted. He adds that Aleya Begum is implicated in this case on surmise and conjecture and that the accused is entitled to get benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate for Abdus Salam Mr. Md. Moazzem Hossain Chowdhury claims that this accused was posted on 09/03/08 as Probationer Data Entry Operator and the tenure of occurrence is 30/10/07 to 15/09/08 and that there was no computer in the Bank at the time of occurrence and the accused used to discharge his duty by the order of the Manager and that prosecution fails to prove the charge brought against the accused.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdul Haque Pramanik for Abu Zaher Ibne Hasan, Sirajul Islam and Shafiul Alam argues that these 3 accused persons were officers of the Bank and deposit vouchers were 11 in number and that the former Manager brought a complaint against accused Mominur Rahamn (E.R Petition No. 21 of 09) who was deputed to do some additional duties and he identified the account holder in opening the account and that after conducting the preliminary inquiry of the E.R Petition the FIR was lodged. Names of these 3 accused persons were not in the E.R Petition, nor in the preliminary inquiry report. He</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>further reasons that there is no connection between bank employees and the accuont holder and that no voucher was tampered and that accused persons discharged their duties honestly and sincerely and there was no malafide intention on their behalf. Lastly he claims acquittal of the accused giving them benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdur Rahman contends on behalf of accused Mominur Rahman argues that this accused was a night guard who was not identifier of any account holder and that P.W. 4 has said that the Day Book is maintained at once. He further argues that other accused persons jointly tried to trap this accused.</i> <i>Charge had been framed under sections 409/420/468/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Sirajul Islam (3) Md. Shafiul Islam (4) Md. Abu Salam (5) Mominur Rahman and against accused Most. Aleya Begum under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Sub-section (2) of section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 deals with the punishment of the offence of criminal misconduct committed by public servant which runs as follow:</i> <i>"Any public servant who commits or attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both, and the pecuniary resources or property to which the criminal misconduct relates may also be confiscated to the State."</i> <i>Criminal misconduct is defined in five clauses of sub-section (1) of the said section 5. Related clauses to the instant case are mentioned below:</i> <i>"5. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct-</i> <i>(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do, or (d) if</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant, obtains or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage."</i> <i>Public servant is defined in section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1947 and according to the legal definition accused Most. Aleya Begum is not a public servant. Other 5 accused are public servant. Section 406 of the Penal Code provides the punishment for the offence of criminal breach of trust where as section 409 imposes the punishment for the offence of criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent. In order to establish the offence punishable under those 2 sections the presence of the ingredients of entrustment with property in any manner or any dominion over property is necessary.</i> <i>Section 468 deals with the punishment for forgery for purpose of cheating. Section 477A of the Penal Code runs as follow:</i> <i>"477A. Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant, wilfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or wilfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abates the omission or alteration of any material particular from or in, any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both. Explanation. It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or any particular day on which the offence was committed."</i> <i>Prosecution alleges that accused Most. Aleya Begum</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>opened savings account no. 7851 in the Krishi Unnayan Bank, Badargonj Branch, Rangpur in the name of non-existent person Most. Monowara Begum and she deposited 7,200/- taka in that account by 11 vouchers from 30/10/07 to 28/08/08 and that all the accused in connivance fabricated false deposit vouchers to show more false deposits in that savings account and made false entries in the registers and misappropriated 2,39,700/- taka for the period of 31/10/07 to 15/09/08.</i> <i>I peruse the exhibited documents namely ejahar, seizure list, jimmanama, saction letters, preliminary inquiry report, charge sheet and all seized documents. Among the seized documents Audit Report dated 03/06/09 prepared by the RAKUB Zonal Authority, Rangpur marked as exhibit no. LIV unveiled the official mismanagement, negligence of officers, irregular and illegal functioning for a long time and the story of misappropriation of money of this case amounting to 239,200/- taka. It is mentioned in page 05 of the report that deposit of money was shown by 12 false and fabricated vouchers and that the second officer Mr Md. Abu Jaher Ibne Hasan authenticated the depositions of money in the Leger. Last paragraph of page 5 of the audit report is mentioned below in verbatim:</i> <i>"নিরীক্ষা কালে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ভূয়া জমাগুলো শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান জমা রশিদ দেখে লেজারে অথেনটিকেট করে নিশ্চিত করেছেন।</i> <i>নিরীক্ষাকালে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি সম্মিলিত ও যোগসাজসিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে মর্মে নিরীক্ষা দলের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। যার সাথে শাখা ব্যবস্থাপক, পোস্টিং অথেনটিকেটকারী ও চেকের টাকা প্রদানের সুপারিশকারী দ্বিতীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান, ভূয়া জমা রশিদ ও ভূয়া উত্তোলনের চেক পোস্টিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার জনাব মোঃ শফিউল আলম এবং তার শাখায় দেবীতে উপস্থিতি/অবর্তমানে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর জনাব মোঃ আব্দুস সালাম এবং টাকা জমা গ্রহণ ও প্রদানকারী কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাইফুল কবির ব্যক্তিগণ সরাসরি জড়িত রয়েছেন। আরও উল্লেখ থাকে যে, জনাব মোঃ মমিনুর রহমান, গার্ড এর উপযুক্ত দায়বদ্ধতা বা একাউন্টবিবলিটি না থাকলেও শাখার লেজার/রেজিস্টার/ভাউচার বিবরণী নথিপত্র যাচাইকালে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, শাখা ব্যবস্থাপনা তাঁর মাধ্যমে নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল কাজকর্ম তার দ্বারা সম্পাদন করে নিয়েছেন। ফলে তিনি অবলীলায় শাখার সকল ক্ষেত্রে অবাধে প্রভাব বিস্তার ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সুযোগ পেয়েছেন।" <i>It is said in page 2 of the audit report that Mr. Md. Sirajul Islam and others did not obey the direction of the authority nor they followed the rules and regulation. The last sentence of the second paragraph written in page no.2 runs as follow:</i> <i>"এমতাবস্থায় তাঁরা সম্পূর্ণ মনগড়া, যাচ্ছেতাইভাবে এবং দায়সাদাভাবে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা; হিসাবায়ন পরিচালনা, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রতারণা, জালজালিয়াতি, যোগসাজসিকভাবে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ, ব্যাংকের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন, ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের অবনতি, গ্রাহক হয়রাণী এবং এ সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্টিফিকেট, বিবরণী ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মিথ্যাচার করা হয়েছে।"</i> <i>Bearer cheques of withdrawal of money from savings account no. 7851 marked as material exhibit nos. L-53 to L-83 show the withdrawal of the alleged amount of money. Two cheques of 21,000/- and 36,000/- taka respectively of savings account no. 7851 were issued by Monowara in the name of accused Aleya and Aleya encashed the same through her savings account of Agrani Bank, Badargonj Branch.</i> <i>P.W. 8 has said during cross examination that he cannot say whether accused Sirajul Islam and Zahidul Islam were involved in the act of misappropriation of money. P.W. 9 was the cashier of the bank. He has told in cross that accused Sirajul Islam and Abu Zaher are not involved in the offence of misappropriation of money. But these two accused were the second officers of the bank at the time of occurrence. They signed the vouchers and cheques and authincated the depositions of money before making entries in the Registers. They cannot set aside the problem as responsible officers of the Bank. Documentary evidences prove their involvment in the act of misappropriating the money.</i> <i>It is decided in the case of Shamsul Haque Chowdhury Vs. The Stae reported in 39 DLR (1987) 393 that presence of the ingredients of entrustment or dominion over property, dishonest misappropriation of property and violation of the direction, rule, or Regulation is must in order to prove the charge under section 409 of the Penal Code.</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Considering the evidence on record it appears that all the accused as a syndicate had active participation to rob the bank money technically by opening fake bank account and by making false and fabricated deposit vouchers. Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Sirajul Islam (3) Md. Shafiul Islam (4) Md. Abu Salam (5) Mominur Rahman Bank as bank officials did the act of misappropriation of money amounting to 239,200/- taka with the help of accused Most. Aleya Begum who willfully joined with them for her own benefit. Misappropriated money was not under her control and she was not a public servant. So charges under section 406 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act are not established directly against her. But she was involved with directly in creating fake bank account and forged vouchers and she abetted other accused persons to commit offence smoothly. Therefore charges under sections 468 and 109 of the Penal Code have been proved undoubtably against her. According to section 109 of the Penal Code she is liable for the offence committed by her abetment. Explanation of section 109 is mentioned below:</i> <i>"Explanation.-An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment."</i> <i>Other 5 accused persons were public servants. Money deposited in the Bank is treated entrusted with and dominion over them. So charge under section 409 of the Penal Code is proved. Charges under sections 420, 468 and 109 are not proved. They were directly involved in committing the offence with the help of accused Most. Aleya Begum. Therefore charges under section 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 have legs to stand against them. There is substance in the submission of learned Special P.P for the Procecution. There is no doubtful evidence in bringing home the charges against the assused persons, as such there is no question of given benefit of doubt in favour of accused persons in accordance with the arguments run by learned</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>advocates for the accused.</i> <i>In fine it is decided that accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, (2) Md. Sirajul Islam (3) Md. Shafiul Alam (4) Md. Abdus Salam and (3) Mominur Rahman are punishable under sections 409, 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. Accused Most. Aleya Begum is punishable under sections 468 of the Penal Code and under section 109 of the Penal Code for abetting the commission of offence under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. Accordingly both the points are decided.</i> <i>Hence</i> <i>it is ordered</i> <i>that each of accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, s/o late Alhaj Hasan Mia, (2) Md. Sirajul Islam, s/o late Mofij Uddin Chowdhury, (3) Md. Shafiul Alam, s/o Md. Bacha Mia, (4) Md. Abdus Salam, s/o Md. Mafez Uddin Pramanik and (5) Mominur Rahman, s/o late Samsher Ali are convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 5 (five) years and fined 15,000 (fifteen thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 6 (six) months under section 477A of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 5 (five) years under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act 1947.</i> <i>Accused Most. Aleya Begum w/o Abdul Mozid is convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 5 (five) years and fined 15,000 (fifteen thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 6 (six) months under section 468 of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 5 (five) years under section 109 of the penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>The misappropriated money amounting to 239,200/- (two lacs thirty nine thousand and two hundred) taka is to be realised in equal share from each of 6 accused-convicts which is confiscated to the State.</i> <i>Punishment imposed upon the convicts shall run concurrently. Convict Most Aleya Begum and Mominur Rahman had been in custody in connection with this case for</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>1 (one) month 25 (twenty five) days and 8 (eight) days respectively which shall be deducted from their period of imprisonment.</i> <i>Let the material exhibited documents be given back to the office from which those were seized.</i> <i>Let a warrant of conviction be issued in the names of the convicts.</i> <i>Let a Warrant of Levy be issued under section 386 of the Code of Criminal Procedure and send it with a copy of this judgment to the Deputy Collector, Rangpur to realise the fine and confiscated amount of money as per law.</i> <i>Composed by me.</i> <i>Sd/- Illegible</i> <i>24.10.16</i> <i>(Naresh Chandra Sarker)</i> <i>Special Judge, Rangpur.</i> <i>Sd/- Illegible</i> <i>24.10.16</i> <i>(Naresh Chandra Sarker)</i> <i>Special Judge, Rangpur.</i> গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ কামরুল আহসান এর সাক্ষ্য ও জেরা সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও জেরার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ পি, ডাবিউ-১ <u>মোঃ কামরুল আহসান</u> আমি এপ্রিল ২০০৯ হইতে মে ২০১০ পর্যন্ত উপ-পরিচালক দুদক সজেকা রংপুরে কর্মরত থাকাকালে ই/আর নং-২১/০৯ এর অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানকালে গত ৩/৮/০৯ ইং তারিখ জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ব্যবস্থাপক রাকাব বদরগঞ্জ শাখা রংপুর এর উপস্থাপন মতে ঐ তারিখ ১৬.৩০ ঘটিকায় জব্দ তালিকামূলে ৮ দফা কাগজ জব্দ করি এবং উক্ত কাগজাদি ব্যবস্থাপক মাহফুজুর রহমানের নিকট একই তারিখের জিম্মানামা মূলে জিম্মায় দেই। জব্দকৃত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানে দেখা যায় রাকাব বদরগঞ্জ শাখা রংপুরের সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ এর হিসাবধারী মনোয়ারা বেগম নামের কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব বাস্তবে নাই ও সে ব্যাংকের হিসাব খোলার ফরমে মোছাঃ আলোয়া বেগম স্বামী মোঃ আব্দুল মজিদ এর ছবি ব্যবহার করিয়া উক্ত হিসাব খোলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত হিসাবধারী মোছাঃ আলোয়া বেগম ভূয়া মোছাঃ মনোয়ারা বেগম নাম ব্যবহার করিয়া রাকাব বদরগঞ্জ শাখার সঞ্চয়ী হিসাব ৭৮৫১ তে ৩০/১০/০৭ ইং তারিখ হইতে ১৫/৯/০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১১টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে ৭২০০/= টাকা এবং ১টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে কোন টাকা জমা না করিয়া উক্ত ব্যাংকের কর্মচারী আসামী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মোঃ শফিউল আলম, মোঃ আঃ সালাম ও মোঃ মোমিনুর রহমানগণের সহায়তায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে জাল জালিয়াতির আশ্রয় লইয়া হিসাবপত্র বিকৃত করিয়া হিসাবধারী কর্তৃক ব্যাংকে জমা ভাউচারের মাধ্যমে জমাকৃত প্রকৃত টাকার পরিবর্তে ভূয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করিয়া হিসাবধারীর উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ২,৩৯,৭০০/-টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অনুসন্ধান প্রতিবেদন উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করি। আরো উল্লেখ্য যে, আসামী মোছাঃ আলেয়া বেগম ভূয়া মোছাঃ মনোয়ারা বেগম এর নামীয় রাকাব বদরগঞ্জ শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নং-৭৮৫১ হইতে ২টি বেয়ারার চেক মূলে ৫৭ হাজার টাকা মোছাঃ আলেয়া বেগম অগ্রণী ব্যাংক বদরগঞ্জ শাখায়-তাহার নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৩৩৭৪ মাধ্যমে উত্তোলন করিয়াছে। পরবর্তীতে উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি নিজে বাদী হইয়া অত্র মামলার এজাহার দায়ের করি। এই সেই এজাহার এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী ১ ও ১/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই ইং ৩/৮/০৯ তারিখের জন্ম তালিকা এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২ ও ২/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই জন্মকৃত কাগজের বাবদ রাকাব বদরগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মাহাফুজুর রহমান প্রদত্ত জিম্মানামা এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৩ ও ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই মামলা দায়েরের বাবদ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র নং ৮৯২ তাং ১৬/৬/২০১০ যাহা প্রদর্শনী ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই আমার দাখিলী ইং ৩১/১/২০১০ তারিখের ১৩ পাতা বিশিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫ ও ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। XXX সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ এর মোছাঃ মনোয়ারা বেগম নামীয় স্বাক্ষর আসামী আলেয়া বেগমের ইহা হস্তলিপি বিশারদ দ্বারা পরীক্ষা করাই নাই। (মূলতবী) স্বা/- অস্পষ্ট

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২২.১১.২০১১ XXX গত ২২-১১-১১ তারিখে অসমাপ্ত জেরার পরবর্তী জেরা অদ্য ১০-০৯-১২ তারিখ আসামী মোছাঃ আলেয়া বেগম এর পক্ষে গত ২২-১১-১১ তারিখে অসমাপ্ত জেরার পরবর্তীতে অদ্য আসামী মোছাঃ আলেয়া বেগম আর জেরা করেন নাই। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ XXX জেরা : আসামী আবু জাহের ইবনে হাসান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও মোঃ শফিউল আলম পক্ষে জেরা E/R হিসাবে গণ্য করা দরখাস্তটি কম্পিউটার করা। মোঃ স' আদত হোসেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বদরগঞ্জ শাখা রংপুর প্রেরণ করেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানা বদরগঞ্জ বরাবর আসামী আবু জাহের ইবনে হাসান মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও মোঃ শফিউল আলম এর নাম মোঃ স' আদত হোসেন এর ২২-১০-০৮ তারিখের লিখিত এজাহারে উল্লেখ নাই। ২২-১০-০৮ তারিখে মোঃ স' আদত হোসেন এর দরখাস্তটি এজাহার হিসাবে গণ্য না হয়ে জি/ডি হিসাবে গণ্য হয়। ২২-১০-০৮ তারিখের মোঃ স' আদত হোসেন এর লিখিত দরখাস্তে উল্লেখ আছে মোঃ মমিনুর রহমান ও তাহাদের যোগসাজশে টাকা আত্মসাৎ এর বিষয়টি লিখিতভাবে স্বীকার করে। হিসাবধারীগণ লিখিতভাবে স্বীকার করেন মোঃ মমিনুর রহমান এর যোগসাজসে টাকা আত্মসাৎ করেন। ২২-১০-০৮ তারিখে মোঃ স' আদত হোসেন এর লিখিত দরখাস্তের সঙ্গে হিসাবধারী গণের লিখিত জবানবন্দী সংযুক্ত আছে। মোঃ স' আদত হোসেন এর নিজ হাতে রেকর্ডকৃত হিসাবধারীদের জবানবন্দীতে এই তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ নাই। E/R দরখাস্ত অনুসন্ধানকালে হিসাবধারীদের জবানবন্দী রেকর্ড করিয়াছে। আমার রেকর্ডকৃত জবানবন্দীতে অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ নাই। আমার দাখিলী ৩১-০১-১০ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর ১০ পাতায় উল্লেখ আছে ব্যাংকের প্রতিবেদনের ভাউচার সমূহ বাঁধাই করা ভাউচার রেজিস্টার এন্ট্রি করা ও সীলগালা করার দায়িত্ব ছিল ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ মমিনুর রহমানের। তিনি উক্ত ৪ (চার) জন হিসাবধারীর প্রকৃত জমা ভাউচার সমূহ সরাইয়া ভুয়া ভাউচার সমূহ বাঁধাই করিয়া সীলগালা করিয়া ব্যাংকের টাকা আত্মসাতে সহায়তা করিয়াছেন। আমি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুসন্ধানকালে তৎকালের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। মোঃ স' আদত হোসেন এর জবানবন্দী ২৯-০৭-০৯ তারিখে রেকর্ড করি। মোঃ স' আদত হোসেন গত ২৯-০৭-০৯ তারিখে প্রদত্ত জনানবন্দী অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। ৭৮৫১ নং সঞ্চয় হিসাব open করার তারিখ জানা নাই। ২৮-০৮-০৮ তারিখের জমা ভাউচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হিসাবে কোন টাকা জমা হয় নাই। ২৮-০৮-০৮ তারিখে লেজারে ১৫,০০০/-টাকা পোষ্টিং দেখানো হইয়াছে। অনুসন্ধানকালে ভূয়া জমা ভাউচারগুলি জব্দ করিয়াছি। আমার অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচারের উল্লেখিত টাকার পরিমাণ ও লেজারে স্থিতি সমান ছিল। আমার অনুসন্ধানকালে হিসাবধারীদের জমা ভাউচারের স্বাক্ষর আছে কি না তাহা এখন বলিতে পারিব না। জমা ভাউচারে টাকা প্রথমে ক্যাশিয়ারকে জমা দিতে হয়। অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচারে টাকার অংক কোন কাটাকাটি ছিল না। সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রথমে কত টাকা জমা হয় তাহা আমি অনুসন্ধান কালে দেখি নাই। অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট ক্যাশিয়ার মোঃ সাইফুল কবির এর জবানবন্দি রেকর্ড করি। ২-৮-০৯ তারিখে ক্যাশিয়ার এর প্রদত্ত জবানবন্দীতে অত্র আসামীদের নাম ছিল না। সংশ্লিষ্ট হিসাব হইতে ৩২টি চেক এর মাধ্যমে টাকাগুলি উত্তোলন করা হয়। ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত চেক পাশ করিতে হইলে ব্যাংক ম্যানেজারের প্রয়োজন হয় কি না তাহা জানি না। ৩২টি চেক এর মধ্যে বেশী ভাগ চেক ম্যানেজার পাশ করিয়াছে কিনা তাহা এখন বলিতে পারিব না। লেজারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ভাউচার দৃষ্টে লেজার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। লেজারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন লেজারে পোষ্টিং দেওয়ার সময় হিসাবধারীদের কোন স্বাক্ষর তার সামনে থাকে না। ব্যাংক-এ একটি নির্দেশ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট ৭৮৫১ হিসাব open করার সময় হিসাবধারীকে সনাক্ত করেন মমিনুর রহমান। সত্য নয় যে অত্র তিনজন আসামী আত্মসাত এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। সত্য নয় যে আমি সঠিকভাবে অনুসন্ধান না করে অত্র তিন আসামীকে এজাহারভুক্ত করিয়াছি। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ XXX জেরা : (আসামী মোঃ আব্দুস সালাম) অত্র মামলার ঘটনা ৩০-১০-০৭ হইতে ১৫-০৯-০৮ তারিখ পর্যন্ত। আসামী আঃ ছালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলাম। এই বিষয় অনুসন্ধানকালে কোন কাগজপত্র পাই নাই। তার

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্তৃপক্ষ বলেন। আঃ ছালাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যোগদান করেন কবে তাহা অনুসন্ধান কালে আসে নাই। জোনাল নিরীক্ষা কার্যালয় এর নিরীক্ষা রিপোর্ট আমার অনুসন্ধানকালে দেখিয়াছি। জোনাল নিরীক্ষা কার্যালয় রংপুরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন এর ২৩ পাতায় উল্লেখ আছে ৩০ ক্রমিকে মোঃ আব্দুল আলম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কার্যকাল ১-৩-০৮ হতে অদ্যাবধি, ঘটনার সময় কালে বেশী ভাগ সময় কালে এই আসামী আঃ সালাম কর্মরত ছিলেন না। ১-৩-০৮ তারিখে আসামী আঃ সালাম যোগদান করার পূর্বে এই ব্যাংকে এই পদে কে কর্মরত ছিলেন তাহা আমার অনুসন্ধান রিপোর্টে আসে নাই। প্রথম চাকরীতে আসায় আসামী আঃ সালাম শিক্ষানবীশ ছিলেন কিনা আমার জানা নাই। আসামী আঃ সালাম ভাউচারটি এন্ট্রি করে পোস্টিং করেন। সত্য নয় যে যাচাই করার দায়িত্ব ছিল না। সত্য নয় যে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ XXX জেরা : (আসামী মমিনুর রহমান পক্ষে জেরা) আসামী মোঃ মমিনুর রহমান নিরাপত্তা গ্রহরী। নিরাপত্তা গ্রহরী পাহারার দায়িত্ব পালন করেন। ২৭-০২-০৮ তারিখে আসামী মমিনুর রহমানকে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ায় পত্রটি অনুসন্ধান কালে জব্দ করি নাই। ঘটনার তারিখ ৩০-১০-০৭ হইতে ১৫-৯-০৮। আসামী মমিনুর রহমান এর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল ভাউচার বাঁধাই করা এবং ভাউচার রেজিস্টার লিপিবদ্ধ করা। আসামী মমিনুর রহমান ঘটনার সময় অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। অতিরিক্ত দায়িত্বের আদেশ পরবর্তীতে হয়। সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। ম্যানেজার স' আদত হোসেন এর রেকর্ডকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দী প্রকৃত অর্থে হিসাবধারীদের কি না তাহা অনুসন্ধান করি নাই। আসামীদের বাঁচানোর জন্য আসামী মমিনুর রহমানকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেখানো হয় কিনা তাহা আমি জানি না। সত্য নয় যে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করিলে আসামী মমিনুর রহমান নির্দোষ গণ্য হত। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ XXX জেরা : (আসামী মোছাঃ আলেয়া বেগম এর পক্ষে দরখাস্ত মূলে পুনরায় জেরা) ৩০-১০-০৭ হইতে ১৫-৯-০৮ তারিখ ঘটনার সময় FIR এর ফর্মাল পার্টে ও এজাহারে ঘটনার সময় ও বার উল্লেখ নাই। ২৪-৬-১০ তারিখে বদরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হয়। এজাহারের বর্ণনার বিলম্বে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলা দায়ের কারণ উল্লেখ নাই। সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ এর হিসাবধারী মোছাঃ মনোয়ারা বেগম স্বামী মোঃ মমিনুল হক সাং সাহাপুর থানা বদরগঞ্জে জাল করা। ব্যাংক এ হিসাব open করার সময় আইডি কার্ড, চেয়ারম্যান এর প্রত্যয়ন পত্র এবং সনাক্ত করার প্রয়োজন হয় কিনা তাহা জানি না। সনাক্তকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর হিসাবধারী হতে মনে কি না তাহা জানি না। ম্যানেজার এর সত্যায়িত ফটোকপি জবানবন্দী নথিতে আছে। ব্যাংক হইতে উত্তোলন এর চেকগুলি জিম্মায় আছে। অদ্য আদালতে নাই। হিসাবধারীর ছবিটি মোছাঃ আলেয়া বেগম এর অদ্য আদালতে নাই। জিম্মায় আছে। সত্য নয় যে হিসাবধারী আলেয়া বেগম নয়। সত্য নয় যে মোছাঃ আলেয়া বেগম ভূয়া ব্যক্তি মনোয়ারা বেগম নামীয় রাকাব সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১ হইতে ১টি বেয়ারার চেক মূলে ৫৭,০০০/-টাকা মোছাঃ আলেয়া বেগম তাহার সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৩৩৭৪ অত্রণী ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা সঠিক নয়। সত্য নয় যে ৭৮৫১ নং হিসাবধারী আলেয়া বেগম নয়। কম্পিউটারে যে কোন ২টি সংযুক্ত করা যায় কিনা তাহা আমার জানা নাই। আলেয়া বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। আলেয়া বেগম দোষ স্বীকার করে নাই। আলেয়া বেগম এর জবানবন্দী নাই। মনোয়ারা বেগম এর জবানবন্দী আছে। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, ম্যানেজার এর বক্তব্য আলেয়া বেগম এর নামে এজাহার দায়ের করিয়াছি। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ পি.ডব্লিউ- ২ জেরায় বলেছেন- “ জন্ম তালিকায় উল্লেখ আছে জমা ভাউচার, লেনদেন রেজিস্টার, ক্যাশ বহি, ২টি মূল বহিসহ অনেক জন্মকৃত কাগজপত্র আমার জিম্মায় দেওয়ার পর আমি অদ্য আদালতে উপস্থাপন করি নাই।” পি.ডব্লিউ-৩ সাক্ষ্য শুধু জন্ম তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শন করেছেন। তিনি জেরায় বলেছেন- “ জন্মকৃত ও জিম্মানামায় প্রদানকৃত কাগজপত্র অদ্য আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।” পি.ডব্লিউ - ৪ - আদালতে শুধু জন্ম তালিকার ফটোকপিতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু জন্ম তালিকায় বর্ণিত বস্তু (Content/Material Document) প্রদর্শন করেন নাই। তিনি জেরায় বলেন, “টাকা জমা রশিদ এর মাধ্যমে ক্যাশিয়ার এর কাছে জমা করিতে হয়। টাকা গণনা করে হিসাব নম্বর দেখে লেনদেন রেজিঃ লিপিবদ্ধ করে ২য়

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। লাল কালিতে কথায় ও অংকে লেখার পর ক্যাশিয়ার ২য় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। ২য় কর্মকর্তা রশিদ পাওয়ার পর উহা দেখিয়ে ক্যাশ স্ক্রল বহিতে হিসাব নম্বর ও টাকার পরিমাণ ও ভাউচার নম্বর হিসাব জমা রশিদে স্বাক্ষর করেন। জমা রশিদে ব্যাংকের একটি বড় সীল দেওয়ার পরে এক ফর্দ নিজের টেবিলে রাখেন এবং অপর ফর্দ পার্টিকে দিয়ে দেন। টাকা উঠানোর জন্য প্রথমে পোস্টিং দেওয়া কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়। তারপর ২য় কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করিবেন। লেজারে হিসাব ঠিক করে নিবেন।” তিনি জেরায় আরো বলেন, “আমি যোগদানের পরে দেখি ব্যাংকটি পূর্ব থেকে অসম্মিত অবস্থায় ছিল, আসামী আব্দুস সালাম ডাটা এন্ট্রি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আমার যোগদানের পূর্বে যোগদান করিয়াছেন। এক বৎসরকাল শিক্ষানবীশ কাল থাকে। শিক্ষানবীশ সময় বর্ধিত করা বিষয় আমার জানা নাই। শিক্ষানবীশ থাকাকালে ব্যাংক কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে কাজ করিতে হয়। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর কোন কিছু দেখার অধিকার নাই। ডাটা স্বাক্ষরযুক্ত উপস্থাপন করা হইলে তিনি এন্ট্রি করেন।” পি, ডব্লিউ-৭ অমর প্রনাম দাস দুদকের চাহিত মতে বিগত ইংরেজী ০৪.০৮.২০০৯ তারিখে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রংপুরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ে তাহার কোন ধারণা নাই। পি, ডব্লিউ-৮ মোঃ জাকিউল আলম তিনি বিগত ইংরেজী ২২.০৯.১১ তারিখ হতে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর বদরগঞ্জ, রংপুর শাখায় কর্মরত ছিলেন। তিনি আলামত দ্বিতীয় অফিসার বজলুর রহমান এর জিম্মা থেকে নিজ জিম্মায় গ্রহণ করেন এবং উক্ত আলামত বদরগঞ্জ শাখার জমা ভাউচার ৩৪ টি আদালতে দাখিল করেন। সঞ্চয় হিসাব নং ৭৮১৫, সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৫১, সঞ্চয়ী হিসাব নং ৫১৩৬ এবং সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৩৯ হিসাব খোলা সংক্রান্ত কাগজপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করেন। তিনি জেরায় বলেন যে, “যে ভাউচার গুলো জমা দিয়াছি তার সংগে ডিপোজিট রেজিস্ট্রারের মিল আছে। ৩৪টি জমা ভাউচারে কোন কাটাকাটি নাই। ৩৪ টি জমা ভাউচারে জমাদানকারীর স্বাক্ষর আছে। ” পি.ডব্লিউ - ৮ জেরায় বলেন- “ ৩৪টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে ৭,৩২,৭০০/- টাকা জমা হয়। এই ৩৪ টি ভাউচারে সাবেক ক্যাশিয়ার এর সিল ও স্বাক্ষর আছে ”। “প্রদর্শনী XXIX দৈনিক লেনদেন রেজিস্টারে প্রতিদিন যে পরিমান টাকা লেনদেন হয় তাহা লিপিবদ্ধ হয়। এই রেজিস্টার ক্যাশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। স্ক্রল বহি ব্যাংক এর ২য় কর্মকর্তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই মামলার ক্ষেত্রে রেজিস্টার ও স্ক্রল বহির সিল আছে। ডিপোজিট রেজিস্টার অফিস আদেশ মূলে যাহাকে দেওয়া হয় তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ডিপোজিট ভাউচার দৃষ্টে ডিপোজিট লেজার লিখা হয়। ডিপোজিট লেজারে যে ব্যক্তি পোস্টিং দেন ডিপোজিট কর্মকর্তা ভাউচারে সেই ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে না, ডিপোজিট লেজার অথিনটিকেটেড করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যাংক কর্মকর্তা ভাউচারে যে পরিমাণ টাকা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উল্লেখ আছে সেই পরিমাণ টাকা লেজারে লিপিবদ্ধ হইলে দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার তাহা অধিনটিকেটেড করে দেন। ভাউচার ও ক্লিন ক্যাশ দৃষ্টে সেই অধিনটিকেটেড অফিসার স্বাক্ষর করিবেন। যে ভাউচারগুলি জমা দিয়াছি তাহার সঙ্গে ডিপোজিট রেজিস্ট্রারের মিল আছে। ৩৪টি জমা ভাউচারে কোন কাটাকাটি নাই। ৩৪টি জমা ভাউচারে জমা দানকারীর স্বাক্ষর আছে।” তিনি জেরায় আরো বলেন, “ ব্যাংক এর কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। আমি মমিনুর রহমান ব্যাংক এর গার্ড ছিল। টাকা জমা দেওয়ার সময় জমা রশিদ টাকার পরিমাণ লিখার পর টাকাসহ ক্যাশিয়ারের কাছে জমা দেয়। জমা রশিদ লাল কালিতে ক্যাশিয়ার টাকার পরিমাণ লিখেন। লেনদিন রেজিস্টারে ভাউচার নম্বর ও সহ লিপিবদ্ধ করিয়া ২য় কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করেন। ২য় কর্মকর্তা ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করার পর স্বাক্ষর করেন। জমা রশিদে স্বাক্ষর দেন এবং মূল বহি ফেরত দিয়ে দেন। শুদ্ধ নগদায়ন বহি প্রতিদিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। দিনের শেষে প্রতিদিন এই রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করার নিয়ম। ২য় কর্মকর্তা এই রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই রেজিস্টারে ম্যানেজার প্রতিদিন স্বাক্ষর করেন। আসামী শফিউল আলম ও আঃ সালাম ঘটনার সময় মাঠ পরিদর্শক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে কর্মরত ছিল।” তিনি জেরায় আরও স্বীকার করেন “ আসামী সালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিল। তিনি সেই সময় কি কাজ করিয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। ভাউচার তাহাকে দেওয়ার পর লেজারে লিপিবদ্ধ করিবে। আসামী সালাম ভাউচার যাচাই-বাহাই করিতে পারিবে না।” পি.ডব্লিউ - ৯ সাক্ষ্য বলেন- “ গত ১৭-০২-০৫ হইতে ১১-৬-১৩ তারিখ পর্যন্ত রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি ক্যাশিয়ার হিসাবে টাকা গ্রহণ করিয়া দৈনিক লেনদেন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া ২য় কর্মকর্তার কাছে পাঠানো। ২য় কর্মকর্তা আমার লেখা ও স্বাক্ষর নিশ্চিত হইয়া ক্যাশ স্ক্রল বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করেন। দিনের শেষে ভাউচার সমূহ পরিদর্শন লেজারে পোস্টিং দিয়ে হিসাবভুক্ত করেন। সঞ্চয়ী হিসাবধারী ৭৮৫১ আলেয়া বেগম ওরফে মনোয়ারা বেগম এর নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া দৈনিক লেনদেন বহিতে লিপিবদ্ধ করি। পরবর্তীতে দেখা যায় ভুয়াভাবে ভাউচারের মাধ্যমে লেজারে বেশী টাকা পোস্টিং দিয়াছে পরিদর্শক শফিউল আলম ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোঃ আঃ সালাম।” তিনি জেরায় বলেন- “ভুয়া ভাউচারে ক্যাশিয়ার হিসাব কাহারো স্বাক্ষর আমার নাই। ভুয়া হিসাবে স্বাক্ষর আসে। ভুয়া মমিনুর রহমান হিসাবে নকল করিয়াছে। আমার স্বাক্ষর নকল করিয়াছে।” “আঃ ছালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তিনি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নতুন শিক্ষানবিশ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। যে দিন যে কাজের জন্য বলিতেন সেই দিন সেই কাজ করিতেন। আঃ ছালাম এর চাকুরী পরে হইয়াছে। সালাম কোন কিছুই সঙ্গে জড়িত নহে।” “ জমা ভাউচারে যে পরিমাণ টাকা তাহাই লেজারে পোস্টিং দেওয়া হয়।” “ জমা ভাউচার অনুযায়ী লেজারে সঠিক পরিমাণ টাকা পোস্টিং দেওয়া আছে।” পি.ডব্লিউ- ১০ জেরায় বলেন, “রাকাব বদরগঞ্জ শাখা ২০০৪ সন থেকে অসম্বিত অবস্থায় ছিল। নিরীক্ষার সময় জমা ভাউচার এর সঙ্গে লেজারের স্থিতি ঠিক ছিল।” পি.ডব্লিউ - ১১ তার প্রদত্ত সাক্ষ্য বলেন, “ তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, গত ইং ৩০/১০/২০০৭ তাং হতে ইং ২৮/০৮/২০০৮ তাং পর্যন্ত সময়ে ১১ (এগারটি) ভাউচারের মাধ্যমে ৭,২০০/- টাকা জমা হওয়া সত্ত্বেও আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে টাকার অংক বৃদ্ধি করে ২,৪৭,২০০/- টাকা হিসাবে সেভিংস লেজার পোস্টিং দেয়। এইভাবে ২,৪০,০০০/- টাকা ভুয়া জমা দেখিয়ে আসামী মোসাঃ আলেয়া বেগমের সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৭৮৫১ হতে ২,৩৯,৭০০/- টাকা উত্তোলন পূর্বক আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে সেই অর্থ আত্মসাৎ করে। লেজার টাকা পোস্টিং এর দায়িত্ব ছিল আসামী মোঃ শফিউল আলম ও আসামী মোঃ আঃ সালাম।” তিনি জেরায় বলেন- “ইং ৩০/১০/২০০৭ তারিখ এই মামালার ঘটনা শুরু এবং ইং ২৮/০৮/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ঘটনা কথিত জালিয়াতি সংঘটিত হয়। পূর্বোক্ত ঘটনার সময়ে আসামী আঃ সালাম বদরগঞ্জ ব্যাংক শাখায় কর্মরত ছিল কিনা জানি না।” “আসামী আঃ সালাম উক্ত ব্যাংক শাখায় ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগদান করে। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে থেকে আসামী আঃ সালামের কোন ব্যাংক চেক, ভাউচার, স্বাক্ষর ইত্যাদি কিংবা লেনদেনের কোন কিছু যাছাই বাছাই করার দায়িত্ব ছিল না বটে, তবে কর্তৃপক্ষ তাকে দিয়ে অই সকল কাজ করায়। যে ডাটা তার সম্মুখে উপস্থাপিত হতো তাই শুধুমাত্র কম্পিউটারে তোলাই তার দায়িত্ব ছিল মাত্র।” “তবে উক্ত পোস্টিং ভাউচার শফিউলের ন্যায় ব্যাংক ম্যানেজার ২য় কর্মকর্তা, ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর আছে।” “তর্কিত ১১(এগার) টি জমা ভাউচারে একাউন্ট হোল্ডারের স্বাক্ষর আছে বটে। যখন কোন একাউন্ট হোল্ডার ব্যাংকে অর্থ জমা দেয় তখন সে ব্যাংক ক্যাশিয়ারের মাধ্যমে টাকা জমা দেয় এবং তর্কিত প্রতিটি ভাউচার ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর আছে এবং ভাউচারের টাকার অংক ঘষামাজা ও কাটাকাটি করা হয়নি।” “তর্কিত জমা ভাউচার দেখেই লেজারে টাকা পোস্টিং দেওয়া হয়, জমা ভাউচারে যে পরিমাণ টাকার উল্লেখ আছে- ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই লেজারে পোস্টিং দেওয়া আছে বটে।” “ব্যাংকের কার্যকলাপে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। যিনি লেজার maintain করেন, তিনি জমা ভাউচার দেখেই লেজারে অর্থ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পোস্টিং দেন। তর্কিত ভাউচারের অর্থের সাথে লেজারে জমাকৃত অর্থের মিল আছে বটে।” পি, ডার্লিউ-২, পি, ডার্লিউ-৩, পি, ডার্লিউ-৪ এবং পি, ডার্লিউ-৬ যথাক্রমে মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ জালাল উদ্দিন, আবু জরজিজ আহমদ এবং সৈয়দ মাকসুদা রহমান জন্ম তালিকার সাক্ষী। পি, ডার্লিউ-৫ মোঃ তোবারক আলী সরকার বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে অত্র মোকদ্দমা তথা বদরগঞ্জ থানার ৩১(৬)১০নং মামলা রুজু করেন। আপীলকারী মোঃ শফিকুল আলম সুপারভাইজার হিসেবে গ্রাহক সংগ্রহ এবং ঋণ প্রসেস করেন। তার অফিসিয়াল কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অপরদিকে, আপীলকারী মোঃ মমিনুর রহমান একজন নিরাপত্তা প্রহরী। ৯নং এবং ১১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য মোতাবেক আপীলকারী আব্দুস সালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কোন ভুল কিংবা আত্মসাৎ করেন নাই প্রমানিত। আপীলকারী মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মাত্র ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত) টাকার জমা রশিদ দেখে লেজারে লিখিত করেছেন। এছাড়াও আপীলকারী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান যোগদানের পূর্বেই তর্কিত ব্যাংক একাউন্ট নং- ৭৮৫১ খোলা হয়েছিল। তর্কিত হিসাব নং- ৭৮৫১ জনৈক মোছাঃ মোনায়ারা বেগম এর অত্র আপীলকারী আলেয়া বেগমই যে মোনায়ারা বেগম এর নাম ধারণ করে তর্কিত হিসাবটি খুলেছেন তা দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানীত হয় নাই। অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে এজাহার এবং অভিযোগ পত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই। রাষ্ট্র পক্ষ ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কোন সাক্ষীই অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন নাই। আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৬/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩১ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, জি,আর মামলা নং ১৮৯/২০১০ ধারা ৪৭৭এ, ৪৬৮ এবং ১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ বাতিলযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলসমূহ মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৬/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩১ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, জি,আর মামলা নং ১৮৯/২০১০ ধারা ৪৭৭এ, ৪৬৮ এবং ১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মোকদ্দমার সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারীগণকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীগণ এবং তাদের জামিনদারগণকে জামিননামার দায় থেকে অব্যহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ে অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------